

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.16	Bezeichnung des Dokumentes: Datenschutzkonzept für unseren Pflegedienst auf der Grundlage der EU – Datenschutzgrundverordnung, des BDSG und des Patientenrechtegesetzes (2018)	

Datenschutzinformation unseres Pflegedienstes für PatientInnen

Name, Vorname des Patienten:

wohnhaft:

möglicher Vertreter/Bevollmächtigter/Betreuer:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass wir Sie im Rahmen der Leistungserbringung unterstützen dürfen. Hierzu ist es nötig Daten zu erheben. Mit diesem Informationsblatt erläutern wir Ihnen, wie wir mit den erhobenen Daten umgehen. Wir benötigen Daten zur Vertragserfüllung, zur geordneten Erhebung von Daten um gesundheitliche Zustände und deren Verläufe deutlich zu machen und zur Abrechnung der Leistungen mit Dritten.

Sie haben Hinweise oder möchten sich beschweren? Dann sprechen Sie uns bitte an bzw. wenden Sie sich an den/die Datenschutzbeauftragte/n des Landes bzw. den Bundesdatenschutzbeauftragten.

Definition - was sind personenbezogene Daten? (§ 46 BDSG)

sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind, identifiziert werden kann

Wir orientieren uns an den geltenden Datenschutzgrundsätzen (§ 47 BDSG), insbesondere:

- Daten werden auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet,
- Daten werden nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet,
- Daten müssen dem Verarbeitungszweck entsprechen, für das Erreichen des Verarbeitungszwecks erforderlich sein und ihre Verarbeitung nicht außer Verhältnis zu diesem Zweck stehen,
- Daten sind sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand; dabei sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden,
- Daten werden nicht länger als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist, in einer Form gespeichert, die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, und
- Daten werden in einer Weise verarbeitet, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleistender Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung, unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung.
- Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem sie erhoben wurden, ist zulässig, wenn es sich bei dem anderen Zweck um einen der in § 45 genannten Zwecke handelt, der Verantwortliche befugt ist, Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten, und die Verarbeitung zu diesem Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen, in § 45 nicht genannten Zweck ist zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist. (§ 49 BDSG)

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.16	Bezeichnung des Dokumentes: Datenschutzkonzept für unseren Pflegedienst auf der Grundlage der EU – Datenschutzgrundverordnung, des BDSG und des Patientenrechtegesetzes (2018)	

- Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechtsvorschrift auf der Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilligung der betroffenen Person nachweisen können. (§ 51 BDSG)

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person (Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung), § 55,56 BDSG

Kontakt Daten des Verantwortlichen im Pflegedienst	siehe Informationsmappe Pflegedienst
Kontakt Daten/Name des Datenschutzbeauftragten im Pflegedienst	Name: Telefonnummer:
Zwecke für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, mit Rechtsgrundlage	Zweck: Die Erhebung der Daten ist für die Erfüllung des Pflegevertrages, Abrechnungen und für Qualitätsprüfungen notwendig, dies betrifft auch das Fertigen von Fotos bspw. für die Dokumentation von Wunden. Rechtsgrundlagen sind: BGB (allgemeines Vertragsrecht), Sozialgesetzbücher
die Empfänger der Daten	Empfänger der Daten ist nur der Pflegedienst selbst sowie Kranken- und Pflegekassen und deren Vertreter bzw. von diesen eingesetzte Prüfer, ebenso behandelnde Ärzte und Dritte wie bspw. Krankenhaus, Physiotherapie etc.
Die Dauer der Speicherung der Daten bzw. die Kriterien zur Festlegung der Dauer	Die Dauer der Speicherung der Daten ergibt sich aus den Vorgaben der Abgabenordnung (Steuerrecht), und des Sozialrechtes (Kranken- und Pflegekassen, Sozialhilfe), sowie des BGB (10 – 30 Jahre)
Es besteht für Sie das Recht auf Auskunft über die erhobenen Daten, auf Berichtigung bzw. Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und des Rechts auf Datenübertragbarkeit	
Es besteht für Sie das jederzeitige Widerrufsrecht der Einwilligung der Erhebung der Daten ohne dass dies Einfluss hat auf Tätigkeiten bis zum Zeitpunkt des Widerrufs (in die Zukunft gerichtet)	
Sie dürfen sich beim Datenschutzbeauftragten unseres Dienstes, des Landes und beim Bundesdatenschutzbeauftragten beschweren. (siehe unten)	
Sie sind verpflichtet uns die personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Stellen Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung können wir unsere vertragliche Vereinbarung nicht erfüllen.	Rechtsgrundlagen sind: BGB (allgemeines Vertragsrecht), Sozialgesetzbücher
Eine Nutzung der erhobenen Daten unabhängig vom hier dargestellten Zweck ist nur mit ihrer gesonderten Genehmigung möglich. Hierzu stellt der Verantwortliche ihnen zusätzliche Informationen rechtzeitig zur Verfügung.	

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./IMA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.16	Bezeichnung des Dokumentes: Datenschutzkonzept für unseren Pflegedienst auf der Grundlage der EU – Datenschutzgrundverordnung, des BDSG und des Patientenrechtegesetzes (2018)	

Übersicht der Erreichbarkeit von Beschwerdestellen:

Bezeichnung	Erreichbarkeit
Bundesdatenschutz- beauftragter	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstr. 30, 53117 Bonn, Tel: 0228/997799-0
Datenschutzbeauftragter des Freistaates Sachsen	Der Sächsische Datenschutzbeauftragte Kontor am Landtag, Devrientstraße 1, 01067 Dresden, Tel: 0351/493-5401
Datenschutzbeauftragter des Landes Sachsen-Anhalt	Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Leiterstraße 9, 39104 Magdeburg, Tel: 0391/81803-0
Datenschutzbeauftragter des Freistaates Thüringen	Thüringer Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Häßlerstraße 8, 99096 Erfurt, Tel.: 0361/5731129 00
Datenschutzbeauftragter Berlin	Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tel: 030.13889-0
Datenschutzbeauftragter des Landes Brandenburg	Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow, Telefon: 033203/356-0

Datenschutzinformation erhalten: am: Unterschrift:.....

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw./MA